III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 25/09/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del plan denominado: Plan de delimitación de suelo urbano de Almendros, (expediente PLA-SC-21-0453), situado en el término municipal de Almendros (Cuenca), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Almendros. [2026/7302]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, define la Declaración Ambiental Estratégica en su artículo 4.2 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.

Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los planes y programas incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una Evaluación Ambiental antes de su adopción o aprobación por el órgano sustantivo. En particular, su artículo 5.1 determina los planes y programas que deben ser objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria.

El plan denominado “Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almendros” se encuadra en el artículo 5.1.a de la Ley 2/2020, al establecer el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, referidos a la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo.

Como parte fundamental del procedimiento establecido en la citada Ley 2/2020, se incluye el Estudio Ambiental Estratégico, definido en el artículo 4.2 como un estudio elaborado por el promotor que, siendo parte integrante del plan o programa, identifica, describe y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados, o que puedan derivarse, de la aplicación del plan o programa. Además, considera alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.

La intervención previa del órgano ambiental consiste en elaborar y remitir al órgano promotor un documento de alcance que establezca la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico.

El Estudio Ambiental Estratégico, junto con la versión inicial del plan o programa será sometido a información pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. Las alegaciones serán tomadas en consideración por el promotor para modificar, en su caso, el Estudio Ambiental Estratégico y elaborar la propuesta final del plan o programa.

El órgano sustantivo deberá remitir el expediente al órgano ambiental para que este formule la Declaración Ambiental Estratégica, antes de que se produzca la aprobación definitiva del plan o programa.

Primero. Descripción del plan.

Localización.

El municipio de Almendros se sitúa en el oeste de la provincia de Cuenca, dentro de la comarca natural de la Mancha Alta, a aproximadamente 85 km de la capital provincial y a unos 15 km al sur del municipio de Tarancón.

El término municipal limita al norte con Villarrubio; al sur, con Villamayor de Santiago; al este, con Saelices, Almonacid del Marquesado y Puebla de Almenara; y al oeste, con Torrubia del Campo y Uclés.

El municipio dispone de un único núcleo urbano, localizado en la zona septentrional del término municipal. Presenta una superficie aproximada de 63,09 km^2 (6.309 hectáreas) y una altitud media de 890 metros sobre el nivel del mar.

Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio presenta dos unidades claramente diferencias: una amplia zona de relieve suavemente ondulado y una franja meridional condicionada por el valle del río Gigüela, donde se localizan

las cotas de mayor altitud. Predominan los materiales de edad secundaria y cuaternaria, constituidos principalmente por calizas, calizas margosas y arcillas.

En materia de infraestructuras viarias, el término municipal está atravesado por diversas carreteras de titularidad autonómica y provincial. Entre las primeras destacan la carretera CM-310, que comunica Alcázar de San Juan con Quintanar de la Orden y atraviesa el sector meridional del municipio, y la carretera CM-3011, que conecta Belmonte con Villarrubio, constituyendo el principal acceso al núcleo urbano y actuando como variante de la población. Entre las carreteras de titularidad provincial se encuentran la CUV-3031, que comunica Almendros con Torrubia del Campo, y la CUV-3111, que enlaza el núcleo urbano con la autovía A-3, situada aproximadamente a tres kilómetros al norte del término municipal.

Asimismo, el término municipal está atravesado por la conducción principal del sistema de abastecimiento a la Llanura Manchega y por una conducción de emergencia que conecta un sondeo situado en el término municipal de Saelices con Tarancón.

En relación con la hidrología superficial, la totalidad del término municipal pertenece a la demarcación hidrográfica del Guadiana, integrándose en las subcuencas de los ríos Bedija, Riánsares y Gigüela. El principal curso fluvial es el río Gigüela, que atraviesa el sector meridional del municipio en dirección este-oeste. Asimismo, existen diversos arroyos tributarios de escasa entidad, entre los que destacan el arroyo de Cerro Gordo (o de la Portezuela), el arroyo de las Cañadillas o el arroyo de la Albardana.

No obstante, ninguno de estos cauces atraviesa el núcleo urbano, circunstancia que reduce significativamente el riesgo de inundación sobre la zona edificada.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el término municipal se asienta sobre las masas de agua subterránea ES040MSBT000030607 “Sierra de Altomira” y ES040MSBT000030610 “Lillo- Quintanar”, encontrándose además incluido dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario ES42_4 “Lillo- Quintanar-Ocaña”.

En cuanto a los valores naturales presentes en el municipio, el cuadrante noroccidental del término municipal forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000170 “Área esteparia de la Mancha Norte”, declarada mediante el Decreto 82/2005, de 12 de julio, y cuyo Plan de Gestión fue aprobado por Orden 63/2017, de 3 de abril.

Por el contrario, en el término municipal no existen Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública ni elementos geomorfológicos de protección especial incluidos en el anejo1 de la Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

En el municipio se encuentran representados diversos hábitats de protección especial contemplados en el anejo 1 de la citada Ley 9/1999, entre los que destacan las comunidades rupícolas no nitrófilas (HIC 8210), las galerías fluviales arbóreas o arbustivas (alamedas, saucedas, etcétera, HIC92A0), y las comunidades gipsófilas (HIC 1520*).

Asimismo, están presentes formaciones boscosas naturales que también son Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, correspondientes a encinares de Quercus ilex subsp. ballota (HIC 9340) y pinares mediterráneos mesogeanos endémicos (Pinus pinea HIC 9540) y que suelen estar asociados o en mezcla con otros hábitats de interés comunitario como (los señalados con asterisco (*) son hábitats prioritarios):

- 4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
- 5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
- 6220* - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
- 6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.

De igual modo, el tramo bajo del arroyo de las Cañadillas también se considera hábitat de interés comunitario: HIC 8310 – Cuevas no explotadas por turismo.

El término municipal constituye igualmente área de nidificación, alimentación y campeo para diversas especies de rapaces rupícolas y forestales, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas

de Castilla-La Mancha, entre las que destacan el águila real, el milano real, el búho real, el azor y el ratonero, existiendo además dormideros de milano real.

Una parte significativa del municipio encuentra incluida en el Área Importante para la Conservación de las Aves en España (IBA) número 193 “Tarancón- Ocaña- Corral de Almaguer”.

Asimismo, la mitad meridional y parte del sector oriental del término municipal forman parte del área de dispersión del águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada “En peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, de conformidad con el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba su Plan de Recuperación. Parte de dicha área de dispersión es coincidente con el área de alimentación y cría del águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

También existe constancia de refugios de quirópteros catalogados en el entorno del arroyo de las Cañadillas.

Entre la avifauna presente destacan igualmente diversas especies esteparias, como la avutarda común (Otis tarda) y el sisón común (Tetrax tetrax), ambas incluidas en la categoría “Vulnerable” del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y coincidentes con el ámbito de la ZEPA “Área esteparia de la Mancha Norte”.

Desde el punto de vista florístico, sobre los afloramientos yesíferos existentes es probable la presencia de diversas especies catalogadas como de “interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, entre ellas Arenaria cavanillesiana, Gypsophila bermejoi, Lepidium cardamines y Teucrium pumilum. Asimismo, pueden encontrarse Ephedra distachya, Ephedra major y Ephedra nebrodensis, asociadas tanto a comunidades gipsófilas como a matorrales basófilos y encinares.

En relación con el dominio público pecuario, por el término municipal de Almendros discurren la Cañada Real de Jábaga, con una anchura legal de 75,22 metros, y la Vereda de los Serranos, con una anchura legal de 20 metros.

Finalmente, el municipio cuenta con diversos elementos integrantes del patrimonio cultural, entre los que destacan la Iglesia Parroquial de la Invención de la Cruz y la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción, ambos incluidos en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico Provincial (IPADIHA), así como tres ámbitos de protección arqueológica y veintiún ámbitos de prevención arqueológica.

1.2. Objeto y objetivos del plan.

La presente evaluación ambiental estratégica ordinaria tiene por objeto el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) del municipio de Almendros (Cuenca), cuya documentación objeto de análisis está integrada por los siguientes documentos:

- Plan de Delimitación de Suelo Urbano (diciembre de 2024).
- Estudio Ambiental Estratégico (diciembre de 2024).
- Documento resumen (diciembre de 2024), en el que se describe la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan y se analizan los informes y alegaciones formulados durante los trámites de consultas e información pública, indicando la forma en que han sido considerados.

El objeto del PDSU es la actualización y revisión del régimen urbanístico vigente en el municipio, establecido por el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, aprobado definitivamente por la entonces Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca con fecha 26 de junio de 1989, adaptándolo al marco normativo urbanístico actualmente vigente y a las necesidades territoriales, urbanísticas y ambientales del municipio.

De acuerdo con el planeamiento vigente, el suelo del término municipal se encuentra actualmente clasificado en suelo urbano y suelo no urbanizable, sin establecer categorías diferenciadas dentro de este último. El nuevo PDSU introduce una clasificación y categorización del suelo conforme a la legislación urbanística vigente, incorporando las distintas categorías de suelo rústico previstas en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Los objetivos generales perseguidos por el PDSU son los siguientes:

- Configurar un modelo territorial y urbano sostenible.
- Conservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural, compatibilizando su preservación con el desarrollo urbano y favoreciendo la puesta en valor de sus elementos más representativos.

- Favorecer las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
- Configurar un modelo urbano que integre los usos compatibles con el uso residencial, fomentando la diversidad funcional, la proximidad de los servicios, dotaciones y equipamientos, así como la cohesión e integración social.
- Promover un modelo urbano basado en los principios de accesibilidad universal y de no discriminación de las personas con discapacidad.
- Compatibilizar el desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente, garantizando la conservación del patrimonio natural, paisajístico y ambiental mediante su adecuada integración en el modelo territorial.
- Completar las dotaciones del núcleo urbano en materia de espacios libres, equipamientos, infraestructuras y servicios, mediante una red continua y funcional de espacios públicos.
- Favorecer la movilidad urbana sostenible.
- Mejorar la articulación de la red viaria.
- Actualizar la categorización y subcategorización del suelo rústico conforme a sus valores territoriales y ambientales y a la legislación sectorial aplicable.
- Garantizar la protección del conjunto del término municipal frente a actuaciones que puedan agravar la sobreexplotación de las masas de agua subterránea o incrementar el riesgo de contaminación de las mismas.
- Elaborar una normativa urbanística clara, sistemática y de fácil aplicación.
- Adaptar el planeamiento municipal al marco normativo urbanístico vigente.

El modelo territorial propuesto se basa en criterios de ocupación racional y sostenible del suelo, apostando por un desarrollo compacto y eficiente que permita atender las necesidades del municipio mediante un crecimiento limitado, evitando el consumo innecesario de suelo y la implantación de infraestructuras sobredimensionadas.

En este sentido, se propone una delimitación compacta del suelo urbano, adecuada a las características demográficas y funcionales del municipio y orientada a favorecer la coexistencia de los distintos usos urbanos compatibles.

La clasificación del suelo prevista en el PDSU es la siguiente:

a) Suelo Urbano.
El suelo urbano comprende una superficie de 27,39 hectáreas, equivalente al 0,44 % de la superficie del término municipal, distinguiéndose las siguientes categorías: a.1. Suelo Urbano Consolidado (SUC).
Ocupa una superficie de 26,45 hectáreas, lo que representa el 96,58 % del suelo urbano.
Su delimitación coincide, con carácter general, con la establecida por el planeamiento vigente, si bien incorpora cuatro pequeños ámbitos periféricos anteriormente clasificados como suelo no urbanizable:
- Terrenos situados al norte del núcleo urbano, entre la carretera CUV-3111 y la travesía Cruces.
- Terrenos situados al este del núcleo urbano, al sur de la calle José Antonio.
- Terrenos situados al sureste del núcleo urbano, entre la calle Camino Barranco y la carretera CM-3011.
- Terrenos situados al suroeste del núcleo urbano, junto al depósito municipal de abastecimiento y el camino de Pozorrubio.
Asimismo, se realizan pequeños ajustes en la delimitación del suelo urbano consolidado en determinados terrenos localizados al sureste del núcleo urbano, con el fin de adaptar el límite de dicha clase de suelo a la realidad física existente.
Por el contrario, cuatro ámbitos clasificados como suelo urbano consolidado por el planeamiento vigente dejan de reunir las condiciones establecidas en el artículo 48.2.a) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por lo que pasan a clasificarse como suelo urbano de reserva o suelo rústico, según los casos. a.2. Suelo Urbano de Reserva (SUR).
Comprende una superficie de 0,94 hectáreas, equivalente al 3,42 % del suelo urbano, distribuyéndose en los siguientes ámbitos:
- SUR-R1, con una superficie de 2.793 m², correspondiente a un vacío urbano existente entre las calles Pilatos, José Antonio y una calle sin denominación, destinado a completar la trama urbana mediante un pequeño desarrollo residencial y la ejecución de un vial de conexión este-oeste.
- SUR-R2, con una superficie de 2.071 m², situado al este del núcleo urbano, junto al camino de Saelices, configurando un pequeño crecimiento residencial ya previsto por el planeamiento anterior.
- SUR-R3, con una superficie de 4.497 m², localizado al norte del núcleo urbano, entre el camino del Pozo de la Virgen y la prolongación de la travesía Candelaria, igualmente previsto en el planeamiento vigente.
b) Suelo Rústico.
El suelo rústico comprende una superficie de 6.281,38 hectáreas, equivalente al 99,56 % del término municipal, distinguiéndose las siguientes categorías:
b.1. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP). 5.857,05 hectáreas.

Se subdivide en las siguientes categorías:

- SRNUEP de Especial Protección Ambiental (SRNUEP-A). Incluye los terrenos afectados por la protección del dominio público hidráulico, las captaciones destinadas al abastecimiento público y sus perímetros de protección, así como el dominio público pecuario y sus franjas de protección (5 metros de anchura a cada lado).
- SRNUEP de Especial Protección Natural (SRNUEP-N). Comprende los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, concretamente la ZEPA ES0000170 "Área Esteparia de la Mancha Norte", las zonas de dispersión del águila perdicera, los Hábitats de Protección Especial y los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el término municipal.
- SRNUEP de Especial Protección Cultural (SRNUEP-C). Integra los ámbitos de protección arqueológica definidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural que se sitúan fuera del suelo urbano, correspondientes a los yacimientos denominados Cerro del Águila, Rambla de Zoila y Cerro Muro.
- SRNUEP de Especial Protección Paisajística o de Entorno (SRNUEP-PE). Comprende la zona de protección visual del Parque Arqueológico de Segóbriga y el entorno de la ZEPA "Área Esteparia de la Mancha Norte", delimitado por presentar valores paisajísticos y ambientales similares a los del propio espacio protegido.
- SRNUEP de Especial Protección Estructural Agrícola (SRNUEP-EA). Incluye los terrenos agrícolas de mayor valor agrológico cuya conservación resulta necesaria para preservar la estructura productiva del territorio y evitar la ocupación inadecuada del suelo.
- SRNUEP de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SRNUEP-IE). Comprende los terrenos afectados por carreteras, infraestructuras eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones, caminos públicos, la estación depuradora de aguas residuales y el cementerio municipal, junto con las correspondientes zonas de protección establecidas por la normativa sectorial.

Debe señalarse que la superficie total del SRNUEP (5.857,05 hectáreas) no coincide con la suma de las superficies de sus distintas subcategorías, debido a la superposición espacial existente entre varias de ellas. b.2. Suelo Rústico de Reserva (SRR).

Comprende una superficie de 424,33 hectáreas.

Dentro del suelo urbano, el PDSU delimita dos Zonas de Ordenación Urbanística (ZOU), definidas en el plano OE.03 "Zonas de Ordenación Urbanística" (diciembre de 2024), que responden a dos modelos diferenciados de ordenación residencial:

- ZOU 1 Residencial Grado 1.

Comprende una superficie de 257.886 m², integrando la totalidad del Suelo Urbano Consolidado y los tres ámbitos clasificados como Suelo Urbano de Reserva (SUR-R1, SUR-R2 y SUR-R3).

Corresponde al tejido urbano tradicional del municipio, caracterizado por edificaciones alineadas a vial, predominantemente entre medianeras, configurando manzanas compactas y continuas.

Su uso global es el residencial, admitiéndose como usos compatibles los residencial plurifamiliar y comunitario, terciario comercial, hotelero y aquellos otros previstos por la normativa urbanística.

La ordenación incorpora una red de sistemas generales, integrada por equipamientos (8.246 m²) y red viaria (13.905 m²), así como sistemas locales destinados a zonas verdes (2.850 m²) y viario (47.399 m²).

La ordenanza de aplicación es la Residencial Grado 1 (RE-1), estableciéndose un aprovechamiento objetivo de 230.931,03 m²c y un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,9430 m²c/m².

- ZOU 2 Residencial Grado 2.

Comprende una superficie de 15.972 m² y se localiza al suroeste del núcleo urbano, junto al camino del Cerro Gordo y el Pozo de San Roque.

Se configura como un ámbito residencial de baja densidad, caracterizado por edificaciones aisladas, pareadas o adosadas, diferenciándose del tejido urbano tradicional existente en el resto del núcleo.

El uso global es igualmente residencial, permitiéndose como usos compatibles los residencial plurifamiliar y comunitario, terciario comercial, hotelero y los demás previstos por la normativa urbanística.

Dispone de un sistema general de equipamientos con una superficie de 296 m² y de un sistema local de zonas verdes de 408 m².

La ordenanza aplicable es la Residencial Grado 2 (RU-2), fijándose un aprovechamiento objetivo de 5.886,16 m²c y un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,9146 m²c/m².

1.3. Análisis de alternativas consideradas.

El Estudio Ambiental Estratégico analiza las alternativas contempladas para la elaboración del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almendros, comparando la conveniencia de mantener el instrumento de planeamiento vigente o proceder a su revisión mediante la aprobación de un nuevo Plan de Delimitación de Suelo Urbano.

Se analizan las siguientes alternativas:

- Alternativa 0. Mantenimiento del planeamiento vigente.
Consiste en mantener el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado definitivamente el 26 de junio de 1989. Esta alternativa se descarta al considerarse que dicho instrumento, tras más de treinta años de vigencia, ha quedado desfasado tanto desde el punto de vista normativo como urbanístico, al no adaptarse a la legislación actualmente vigente ni responder adecuadamente a las necesidades del municipio. Asimismo, se considera que su mantenimiento dificultaría una gestión eficiente y sostenible del desarrollo urbano.

- Alternativa 1. Elaboración de un nuevo Plan de Delimitación de Suelo Urbano (alternativa seleccionada).
Esta alternativa consiste en la redacción de un nuevo Plan de Delimitación de Suelo Urbano adaptado al marco normativo urbanístico y ambiental vigente. El nuevo planeamiento tiene por objeto actualizar la ordenación urbanística del municipio, completar la trama urbana mediante actuaciones puntuales sobre los bordes del núcleo urbano y establecer una clasificación y categorización del suelo conforme a la legislación urbanística vigente y a la realidad territorial y ambiental del municipio.

Asimismo, el nuevo PDSU incorpora la ordenación del suelo rústico, inexistente en el planeamiento vigente, distinguiendo entre suelo rústico de reserva y las distintas categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección previstas en la normativa urbanística, con el fin de garantizar una adecuada protección de los valores ambientales, paisajísticos, culturales y territoriales presentes en el término municipal.

Por último, el Estudio Ambiental Estratégico justifica que no se haya optado por la elaboración de un Plan de Ordenación.

Municipal (POM), al considerar que, dadas las características demográficas, territoriales y urbanísticas de Almendros, el Plan de Delimitación de Suelo Urbano constituye el instrumento de planeamiento más adecuado para atender las necesidades actuales del municipio, permitiendo una ordenación más ajustada a su realidad y una gestión urbanística menos compleja.

Segundo. Tramitación del expediente y principales hitos del procedimiento.

Con fecha 6 de abril de 2021 (anotación interna número 34.663), tuvo entrada en la entonces denominada Dirección.

General de Economía Circular la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del “Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almendros”, acompañada del documento inicial estratégico, de marzo de 2021, y de la documentación urbanística correspondiente al Avance del Plan, de febrero de 2021. El promotor del plan es el Ayuntamiento de Almendros (Cuenca), siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. El expediente recibió la referencia PLA-SC-21-0453.

Con fecha 15 de julio de 2021 (número de registro 723.867), el órgano ambiental notificó al promotor que la documentación presentada reunía los requisitos exigidos para la iniciación del procedimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, dicho órgano formuló consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, a fin de que emitieran los informes y observaciones que estimasen oportunos en el ámbito de sus respectivas competencias. Los organismos y entidades consultados fueron los siguientes (se indica con un asterisco (*) aquellos que emitieron contestación):

1. Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural – Dirección General de Desarrollo Rural (*)
2. Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Transición Energética.
3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Viceconsejería de Cultura y Deportes.
4. Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Viceconsejería de Educación.

5. Consejería de Fomento – Dirección General de Carreteras y Transportes.
6. Consejería de Fomento – Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.
7. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa – Dirección General de Protección Ciudadana (*).
8. Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
9. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Ambiente.
10. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
11. Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Urbanismo (*).
12. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha – Servicio de Abastecimiento y Tratamiento de Aguas.
13. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (*).
14. Diputación Provincial de Cuenca (*).
15. Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado.
16. Ayuntamiento de Puebla de Almenara.
17. Ayuntamiento de Saelices.
18. Ayuntamiento de Torrubia del Campo.
19. Ayuntamiento de Uclés.
20. Ayuntamiento de Villamayor de Santiago.
21. Ayuntamiento de Villarrubio.
22. Ministerio de Industria, Energía y Turismo – Secretaría de Estado de Energía (*).
23. Confederación Hidrográfica del Guadiana – Ciudad Real (*).
24. Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
25. Ecologistas en Acción de Cuenca.
26. Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
27. WWF/Adena España (Madrid).

Todos los informes recibidos pueden consultarse en la plataforma para el seguimiento de expedientes de Evaluación Ambiental Nevia, accesible a través de la dirección https://Nevia.castillalamancha.es, mediante la introducción de los datos del expediente PLA-SC-21-0453.

Con fecha 19 de enero de 2022, el órgano ambiental emitió el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, remitiéndolo, junto con los informes recibidos durante el trámite de consultas, al Ayuntamiento de Almendros (número de registro 50.208) y al órgano sustantivo, Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento en Cuenca (anotación interna número 4.673), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero.

Asimismo, se informó al promotor de que el Estudio Ambiental Estratégico debía elaborarse teniendo en cuenta el contenido del documento de alcance y las observaciones formuladas durante las consultas, debiendo someter tanto la versión inicial del plan como el citado estudio a los trámites de información pública y de consultas por un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, conforme a lo previsto en los artículos 21 a 23 de la Ley 2/2020.

Con fecha 9 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM número 5) el Anuncio de 29 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Almendros, por el que se sometía a información pública el Plan de Delimitación de Suelo Urbano, acompañado del Estudio Ambiental Estratégico, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Posteriormente, con fecha 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM número 102) el Anuncio de 19 de mayo de 2023, del Ayuntamiento de Almendros, relativo a la aprobación inicial del Plan de Delimitación de Suelo Urbano y a su exposición pública.

Con fecha 5 de febrero de 2025 (anotación interna número 8.430), tuvo entrada en la Dirección General de Calidad Ambiental, remitida por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento en Cuenca, la documentación correspondiente al expediente completo de evaluación ambiental estratégica, integrada por los siguientes documentos:

- Documentación urbanística del Plan de Delimitación del Suelo Urbano de Almendros (diciembre de 2024).
- Estudio Ambiental Estratégico (diciembre de 2024).
- Certificado de secretaría, de fecha 3 de febrero de 2025, acreditativo de la realización de los trámites de información públicas y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas.

- Documento resumen (diciembre de 2024), en el que se describe la integración de los aspectos ambientales y del Estudio Ambiental Estratégico en la propuesta final de plan, así como el análisis de las observaciones formuladas durante la información pública y las consultas y la forma en que estas han sido tomadas en consideración.

Toda esta documentación se encuentra disponible en la plataforma Nevia, mediante la consulta del expediente PLA-SC21-0453.

De acuerdo con la documentación presentada, durante el trámite de información pública y consultas el Ayuntamiento de Almendros consultó a las siguientes Administraciones públicas y entidades, habiendo emitido informe aquellas que figuran señaladas con un asterisco (*):

1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría de Estado de Energía (*).
2. Confederación Hidrográfica del Guadiana.
3. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Secretaría General para el Reto Demográfico.
4. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (*).
5. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (*).
6. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana – ADIF Alta Velocidad (*).
7. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana – Dirección General de Aviación Civil (*).
8. Ministerio de Defensa (*).
9. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital – Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (*).
10. Ministerio de Hacienda y la Función Pública – Dirección General del Patrimonio del Estado (*).
11. Consejería de Sanidad – Servicio de Salud Pública (*).
12. Consejería de Bienestar Social – Servicio de Accesibilidad e Infraestructuras (*).
13. Consejería de Fomento – Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.
14. Consejería de Fomento – Dirección General de Carreteras.
15. Consejería de Fomento – Dirección General de Transporte y Movilidad.
16. Consejería de Fomento – Dirección General de Vivienda.
17. Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Urbanismo (*).
18. Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Calidad Ambiental (*).
19. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (*).
20. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular.
21. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Transición Energética – Servicio de Minas (*).
22. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Cohesión Territorial (*).
23. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Agenda 2030 y Consumo.
24. Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
25. Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural – Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*, se adjunta también informe de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha).
26. Consejería de Educación y Cultura – Educación (*).
27. Consejería de Educación y Cultura – Viceconsejería de Cultura (*).
28. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Protección Ciudadana (*).
29. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Patrimonio de la Junta.
30. Diputación de Cuenca (*).
31. Ayuntamiento de Villarrubio.
32. Ayuntamiento de Saelices.
33. Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado.
34. Ayuntamiento de Puebla de Almenara.
35. Ayuntamiento de Villamayor de Santiago.
36. Ayuntamiento de Uclés.
37. Ayuntamiento de Torrubia del Campo.
38. Confederación Hidrográfica del Tajo (*).

El conjunto de los informes recibidos, junto con la contestación dada a los mismos y la forma en que han sido considerados por el Ayuntamiento de Almendros, se encuentra incorporado en el documento denominado “Documento Resumen Almendros”, de diciembre de 2024, disponible en la plataforma Nevia mediante la consulta del expediente PLASC-21-0453.

Asimismo, durante el trámite de información pública se presentaron dieciséis (16) alegaciones por particulares, que fueron analizadas y resueltas por el Pleno del Ayuntamiento de Almendros en sesión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2023. De ellas, cuatro (4) fueron desestimadas, cinco (5) estimadas íntegramente y las siete (7) restantes estimadas parcialmente.

Una vez revisada la documentación remitida, se comprobó que entre las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas por el Ayuntamiento de Almendros durante el trámite previsto en el artículo 23 de la Ley 2/2020 no figuraban las asociaciones ecologistas que habían sido consultadas previamente por este órgano ambiental durante la elaboración del documento de alcance. En consecuencia, con fecha 27 de enero de 2026 (registro REGAGE26s00007816226), se requirió al Ayuntamiento de Almendros la subsanación del expediente, informándose igualmente de dicho requerimiento al órgano sustantivo (anotación interna número 4.987).

Con fecha 20 de abril de 2026 (número de registro 1.457.726), tuvo entrada en la Dirección General de Calidad Ambiental la documentación acreditativa de la realización de las consultas a las asociaciones ecologistas inicialmente omitidas, así como de la finalización del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles previsto para la formulación de observaciones, sin que se hubiera recibido contestación alguna por parte de las entidades consultadas. Con ello, quedó subsanado el expediente de Evaluación Ambiental.

Tercero. Resultado de las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y de la información pública.

Las indicaciones realizadas en el documento de alcance para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico, así como las consideraciones formuladas en los informes recibidos en el trámite de consultas previas, según el artículo 20 de la Ley 2/2020, remitidos al Ayuntamiento de Almendros el 19 de enero de 2022, los informes emitidos por las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas en los trámites de consultas e información pública establecidos en los artículos 22 y 23 de la misma ley, han sido analizados por el Ayuntamiento de Almendros para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico y la propuesta final del plan.

La forma en que se han considerado e integrado las respuestas recibidas durante la fase de consultas e información pública se encuentra disponible en el documento denominado “Documento Resumen Almendros”, de diciembre de 2024, el cual puede consultarse en la plataforma Nevia, buscando por los datos del expediente PLA-SC-21-0453: https://Nevia.castillalamancha.es

Cuarto. Análisis técnico del expediente, Estudio Ambiental Estratégico e integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, una vez examinado el Estudio Ambiental Estratégico de diciembre de 2024, así como la versión final del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almendros de diciembre de 2024, comprobado que se ha tenido en cuenta el resultado de las diferentes consultas realizadas y cerciorado de que la fase de información pública se ha llevado conforme a la ley, se procede a realizar el análisis técnico del Plan.

4.1. Modelo de desarrollo y clasificación del suelo propuesto en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano.

El PDSU plantea un horizonte poblacional de 960 habitantes, de los cuales 374 corresponden a población permanente y 586 a población estacional. Esta previsión se fundamenta en un escenario de máxima intervención que incorpora, además de la evolución demográfica del municipio, otros factores externos, tales como las estrategias de desarrollo territorial previstas en la planificación sectorial regional y el efecto dinamizador derivado de la proximidad al núcleo de Tarancón.

No obstante, a efectos del dimensionamiento de las dotaciones urbanísticas, el PDSU considera una capacidad poblacional máxima de 1.658 habitantes, obtenida mediante la aplicación de un coeficiente de un (1) habitante por cada 100 m˝ construidos. Ello determina un aprovechamiento objetivo máximo de 236.817,19 m²c, de los cuales 165.772,04 m²c (70 %) se destinan a uso residencial, resultando una densidad máxima de 60,53 habitantes por hectárea sobre el conjunto del suelo urbano.

La citada capacidad poblacional máxima resulta muy similar a la prevista por el planeamiento vigente, estimada en 1.598 habitantes, produciéndose un incremento de únicamente 60 habitantes, motivado por la concertación

interadministrativa llevada a cabo durante la tramitación del plan, en la que se consideró conveniente mantener el aprovechamiento objetivo preexistente del suelo urbano consolidado.

El modelo de desarrollo propuesto parte del reducido crecimiento demográfico previsto para el municipio y, en consecuencia, limita la expansión urbana a tres pequeños ámbitos clasificados como Suelo Urbano de Reserva (SUR), destinados a completar la estructura urbana existente:

- SUR-R1, con una superficie de 2.793 m², situado en un vacío interior de la trama urbana, cuya finalidad es completar la manzana y mejorar la conectividad viaria entre las calles existentes.
- SUR-R2, con una superficie de 2.071 m², localizado al este del núcleo urbano, en el camino de Saelices, constituyendo una actuación de borde ya prevista por el planeamiento anterior.
- SUR-R3, con una superficie de 4.497 m², situado al norte del núcleo urbano, entre el camino al Pozo de la Virgen y la prolongación de la travesía Candelaria, igualmente previsto en el planeamiento precedente como actuación de borde.

En conjunto, el suelo destinado a nuevos crecimientos asciende a 9.361 m², estimándose que su desarrollo supondrá un incremento aproximado de 55 habitantes. El resto del crecimiento residencial previsto por el plan hasta alcanzar el horizonte poblacional considerado se apoya fundamentalmente en la ocupación de parcelas vacantes existentes dentro del actual suelo urbano consolidado, mediante la construcción de aproximadamente treinta (30) nuevas viviendas, evitando la generación de desarrollos urbanos extensivos. Asimismo, el PDSU incorpora al Suelo Urbano Consolidado determinados terrenos que, aun estando clasificados anteriormente como suelo no urbanizable, presentan actualmente un grado suficiente de urbanización y consolidación edificatoria.

A la vista de lo anterior, esta Dirección General de Calidad Ambiental considera que el modelo territorial propuesto resulta coherente con la realidad demográfica del municipio, al plantear un crecimiento muy limitado, apoyado prioritariamente en la consolidación y completado del tejido urbano existente, minimizando el consumo de nuevo suelo y favoreciendo un modelo de ocupación compacto y compatible con los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible.

Por otra parte, se considera adecuada la clasificación del suelo rústico propuesta por el PDSU, por ajustarse, con carácter general, a los criterios establecidos en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, así como a las determinaciones contenidas en los informes sectoriales emitidos durante la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica. Debe destacarse, además, que determinadas teselas correspondientes a masas forestales procedentes de actuaciones de repoblación o forestación, susceptibles de clasificarse como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Hidrológico-Forestal, han sido finalmente incluidas en la subcategoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural (SRNUEP-N), como ocurre, entre otros, con diversos recintos de las parcelas catastrales 72 y 77 del polígono 6, clasificación que proporciona un mayor nivel de protección ambiental. Asimismo, se considera adecuada la clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Entorno (SRNUEP-E) de los terrenos incluidos en la zona de protección del entorno de la ZEPA ES0000170 “Área Esteparia de la Mancha Norte”, al presentar valores ambientales similares a los del propio espacio protegido y contribuir a preservar su funcionalidad ecológica.

No obstante, deberá garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento de Suelo Rústico, conforme al cual, cuando un mismo terreno reúna las características propias de varias subcategorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, deberá adscribirse a aquella que otorgue el mayor nivel de protección, sin perjuicio de que, en su ordenación y gestión, deban observarse igualmente las limitaciones y condiciones derivadas de todas las categorías concurrentes.

Por último, el PDSU incorpora igualmente las modificaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación ambiental. En este sentido, en atención a las consideraciones formuladas por el Servicio de Salud Pública de Cuenca en su informe de 27 de marzo de 2023, se identifica como fuera de ordenación una edificación existente situada dentro de la zona de protección de cincuenta (50) metros del cementerio municipal, representada en el plano OD.01-02, en aplicación de las limitaciones establecidas por la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria.

4.2. Usos permitidos y prohibidos en el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP).

En el documento “Normas Urbanísticas” del PDSU, así como en el Estudio Ambiental Estratégico, se regulan los usos y actos de aprovechamiento permitidos y prohibidos para cada una de las categorías y subcategorías del Suelo

Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP). Analizada dicha regulación, esta Dirección General de Calidad Ambiental considera que resulta, con carácter general, adecuada y coherente con los valores objeto de protección y con la normativa sectorial aplicable.

En relación con los usos y actos de aprovechamiento vinculados al sector primario, el PDSU prohíbe expresamente en todo el término municipal la implantación de explotaciones ganaderas intensivas, conforme a la definición contenida en el artículo 3.e) del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se regulan las distancias mínimas para las explotaciones ganaderas y se establece el régimen jurídico de las explotaciones ganaderas en Castilla-La Mancha, así como cualquier otra actividad susceptible de incrementar el riesgo de contaminación de las masas de agua subterránea.

En cuanto al Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural (SRNUEP-N), el PDSU establece que los usos, actividades y actos de aprovechamiento que se pretendan desarrollar dentro de la ZEPA ES0000170 “Área Esteparia de la Mancha Norte” deberán ajustarse a lo dispuesto en el Plan de Gestión de las Zonas de Especial.

Protección para las Aves de Ambientes Esteparios, aprobado por la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Asimismo, las actuaciones que puedan afectar a dicho espacio Red Natura 2000 deberán someterse, cuando resulte procedente, al régimen de evaluación de actividades previsto en el artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

Respecto de los Hábitats de Protección Especial presentes en el término municipal e incluidos dentro del SRNUEP-N, el PDSU dispone que los actos de aprovechamiento permitidos serán los previstos, en su caso, en los correspondientes planes de conservación, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo. En ausencia de dichos instrumentos, el régimen de aprovechamientos se ajustará a lo previsto en la citada ley y tendrá en consideración las recomendaciones de conservación contenidas en la publicación Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (VV. AA., 2009), editada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

En relación con el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (SRNUEP-A) derivado del dominio público pecuario, el PDSU establece, con carácter cautelar y en tanto no se produzca el deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, que deberá solicitarse informe al órgano competente en materia de vías pecuarias respecto de cualquier acto de aprovechamiento que pretenda desarrollarse en terrenos situados dentro de una franja de cien (100) metros de anchura a cada lado del eje de las mismas.

Asimismo, toda actuación que se pretenda desarrollar en el dominio público hidráulico o en sus zonas de protección deberá ajustarse a la legislación sectorial en materia de aguas y contar, cuando resulte preceptivo, con la correspondiente autorización o título habilitante otorgado por el organismo de Cuenca competente.

En los terrenos clasificados como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística o de Entorno (SRNUEP-PE) por su inclusión en la Zona de Protección Visual del Parque Arqueológico de Segóbriga, serán de aplicación las determinaciones relativas a la protección paisajística de su cuenca visual contenidas en el Decreto 99/2002, de 9 de julio, por el que se declara el Parque Arqueológico de Segóbriga, así como en su correspondiente Plan de Ordenación.

Por último, en relación con el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural (SRNUEP-C), el PDSU incorpora las determinaciones previstas en el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En consecuencia, en aquellos terrenos, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o se presuma razonablemente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos, o que se encuentren incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el promotor de cualquier actuación deberá aportar el correspondiente estudio sobre el valor histórico-cultural del ámbito afectado y sobre la incidencia que las obras proyectadas puedan tener sobre dichos bienes.

4.3. Abastecimiento de agua para consumo humano.

El municipio de Almendros forma parte del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Girasol, gestionado por la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), junto con otros diez (10) municipios de la comarca de Tarancón. El abastecimiento se realiza mediante recursos hídricos procedentes del río Tajo, captados en el embalse de Almoguera, por lo que el sistema depende de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Según la documentación del PDSU y del Estudio Ambiental Estratégico, el abastecimiento en baja se efectúa mediante una conducción procedente de Tarancón que accede al municipio por la zona noroeste del término municipal y abastece un depósito semienterrado de 150 m³ de capacidad, situado en la confluencia del camino al Pozo de San Roque con el ramal sur de la carretera CUV-3031, desde el que se distribuye el agua a la red municipal.

Además, el municipio cuenta con una antigua captación para el abastecimiento de agua potable denominada “Pozo entubado Cerro del Espino”, situada en las coordenadas UTM ETRS89, huso 30, X: 512.069; Y: 4.416.034, conectada mediante una conducción de fibrocemento de 146 metros de longitud a dos depósitos de almacenamiento de 130 m³ y 530 m³, respectivamente, donde se realiza el tratamiento de desinfección mediante hipoclorito antes de su incorporación a la red de distribución.

A este respecto, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa de que el municipio dispone de una inscripción de un aprovechamiento de aguas privadas en la Sección C del Registro de Aguas (expediente P-10999/1988) para el abastecimiento de varias poblaciones, entre ellas Almendros, con un volumen máximo anual inscrito de 1.049.375 m³.

Asimismo, en relación con esta captación, el Estudio Ambiental Estratégico señala que, aproximadamente a 1.550 metros aguas arriba del sondeo, en la dirección del flujo subterráneo, se localiza el antiguo punto limpio del municipio, actualmente utilizado como vertedero incontrolado, circunstancia que podría constituir un riesgo potencial para la calidad de las aguas captadas. A este respecto, el Servicio de Salud Pública de Cuenca, en su informe de 27 de marzo de 2023, indica que deberán adoptarse las medidas preventivas o correctoras necesarias para prevenir, reducir o evitar los posibles efectos adversos sobre las aguas destinadas al consumo humano, debiendo justificarse ante dicho Servicio que las actuaciones finalmente adoptadas resultan suficientes para garantizar su adecuada protección.

Los cálculos aportados en el Anexo técnico I del Estudio Ambiental Estratégico contemplan una demanda máxima anual de agua de 76.487 m³, equivalente a un caudal medio de 2,44 l/s, calculada a partir de la dotación de referencia prevista en el Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021 para municipios de menos de 2.000 habitantes con baja actividad industrial y comercial.

No obstante, en el informe emitido en marzo de 2023, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha pone de manifiesto que dicha estimación se ha realizado tomando como referencia la dotación prevista en el anterior Plan Hidrológico del Tajo (220 litros por habitante y día), sin considerar la establecida en el vigente Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027, que fija una dotación de 350 litros por habitante y día para poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. Aplicando este criterio, así como los consumos reales registrados en el municipio y una ocupación máxima de sesenta (60) días anuales para las viviendas de carácter estacional, IACLM estima que la demanda futura podría alcanzar 94.792 m³/año (259,70 m³/día), lo que supondría un incremento de 121 m³/día respecto al consumo actual.

No obstante, el citado informe concluye que, atendiendo a la capacidad de producción y distribución del Sistema Girasol y a los consumos actuales de los municipios integrados en el mismo, dicho incremento resulta compatible con la garantía actual de suministro de agua potable, sin perjuicio de que la disponibilidad futura pueda verse condicionada por el grado de desarrollo urbanístico que experimenten el resto de municipios abastecidos por este sistema.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de 29 de marzo de 2023, señala que el municipio de Almendros se integra en la Unidad de Demanda Urbana “Mancomunidad del Girasol” (SAT01A07), a la que el vigente Plan Hidrológico asigna un volumen máximo de 7,26 hm³/año para el horizonte temporal de 2027. Asimismo, indica que la previsión de consumo correspondiente al municipio de Almendros considerada dentro de dicha asignación asciende a 35.655 m³/año, concluyendo que, en las condiciones actuales, existe disponibilidad suficiente de recursos hídricos, siempre que el consumo conjunto de la unidad de demanda no supere el volumen máximo asignado por el Plan Hidrológico.

En relación con la red municipal de abastecimiento en baja, la documentación del PDSU pone de manifiesto la existencia de pérdidas estimadas en torno al 45 % entre el volumen de agua suministrado en alta por IACLM y el efectivamente facturado a los usuarios, atribuibles principalmente al estado de conservación de una red constituida mayoritariamente por conducciones de fibrocemento. Asimismo, se señala que la reducida diferencia de cotas existente en el núcleo urbano provoca una presión media de servicio insuficiente.

Con el fin de corregir estas deficiencias, el PDSU prevé diversas actuaciones de renovación y mejora de la red de abastecimiento, reflejadas en los planos OE.05 y OD.02, previendo asimismo la redacción de un Plan de Infraestructuras que permita definir y dimensionar adecuadamente las actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento

.

A la vista de la documentación analizada y de los informes emitidos por los organismos competentes, esta Dirección General de Calidad Ambiental considera suficientemente justificada la disponibilidad de recursos hídricos para atender las demandas derivadas del desarrollo previsto por el PDSU, sin perjuicio de la necesidad de ejecutar las actuaciones previstas para mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento y reducir las pérdidas actualmente existentes.

4.4. Sistema de saneamiento y depuración.

Según la documentación del PDSU, la red de saneamiento del núcleo urbano de Almendros es unitaria.

Las aguas residuales generadas en el municipio son tratadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Almendros, situada aproximadamente a un kilómetro al suroeste del núcleo urbano, en el camino de la Retigosa. El sistema de depuración consiste en un filtro verde, con una capacidad de tratamiento de 50.000 m³/año. La instalación dispone de un pretratamiento mediante desbaste de sólidos gruesos y finos, desarenado y desengrasado, seguido de tratamiento primario y secundario, finalizando con la aplicación del efluente mediante riego por goteo sobre una plantación de chopos que actúa como filtro verde.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa de que el municipio dispone de autorización de vertido con referencia VU-002/07-CU, mediante la que se autoriza el vertido de un volumen máximo de 16.986 m³/año al terreno, a través del citado filtro verde, y al cauce de un arroyo innominado afluente del arroyo Cerro Gordo de la Portezuela, con sujeción a las condiciones y limitaciones establecidas en dicha autorización.

En relación con las infraestructuras de saneamiento, la memoria justificativa del PDSU pone de manifiesto que la red municipal presenta un estado de conservación regular, por lo que prevé la renovación de aproximadamente el cincuenta por ciento (50 %) de los colectores existentes, actuación que deberá desarrollarse mediante la elaboración del correspondiente Plan Director de Infraestructuras, en el que se definirán las actuaciones necesarias para la sustitución progresiva de la actual red unitaria por una red separativa de saneamiento, así como para la renovación de los tramos que presenten un deficiente estado de conservación y que actualmente ocasionan pérdidas e infiltraciones al terreno.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que el municipio de Almendros dispone de una autorización de vertido, con referencia VU-002/07-CU, por la que se autoriza a verter un volumen de 16.986 m³ /año al terreno (filtro verde) y al cauce de un arroyo innominado afluente del arroyo Cerro Gordo de la Portezuela, con una serie de condiciones y limitaciones.

Por lo que respecta a las necesidades futuras de depuración, la documentación del PDSU estima un coeficiente de retorno del ochenta por ciento (80 %) sobre la demanda máxima de abastecimiento de agua considerada, obteniéndose un volumen de aguas residuales de 61.189 m³/año (167,64 m³/día). En consecuencia, el planeamiento prevé ampliar progresivamente la capacidad de tratamiento de la EDAR hasta 65.000 m³/año, en función del desarrollo del suelo urbano consolidado y de los ámbitos de suelo urbano de reserva.

No obstante, si se toma como referencia la demanda máxima de abastecimiento calculada por la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, el volumen de aguas residuales podría alcanzar aproximadamente 75.834 m³/año (207,77 m³/día), circunstancia que deberá tenerse en consideración en el dimensionamiento definitivo de la ampliación de la estación depuradora, a fin de garantizar la adecuada capacidad de tratamiento de las aguas residuales generadas por el desarrollo previsto en el planeamiento.

Asimismo, cualquier modificación sustancial de las características del vertido autorizado o de las instalaciones de depuración requerirá la correspondiente revisión de la autorización de vertido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana recuerda que las edificaciones o instalaciones situadas en suelo rústico que no puedan conectarse a la red municipal de saneamiento deberán disponer de sistemas adecuados de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. En este sentido, cuando existan agrupaciones de

edificaciones alejadas del núcleo urbano, deberá preverse un sistema colectivo de saneamiento y depuración. En los casos de edificaciones aisladas, las aguas residuales podrán depurarse mediante sistemas individuales, siempre que el vertido al dominio público hidráulico cuente con la preceptiva autorización otorgada por dicho organismo de cuenca, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas.

No obstante, en aquellas parcelas situadas en las proximidades de embalses, zonas de baño, piscinas naturales u otros enclaves especialmente sensibles desde el punto de vista hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Guadiana establece que las aguas residuales deberán gestionarse mediante depósitos estancos, sin realizar vertido alguno al dominio público hidráulico, procediéndose a su retirada periódica por gestor autorizado. En estos supuestos deberán cumplirse, entre otras, las siguientes condiciones:

- El depósito estanco deberá situarse a una distancia superior a cuarenta (40) metros del dominio público hidráulico.
- Deberá garantizarse la completa estanqueidad de la instalación mediante el correspondiente certificado emitido por técnico competente, que deberá mantenerse a disposición de la Administración cuando sea requerido.
- El depósito dispondrá de un sistema adecuado de ventilación para facilitar la evacuación de los gases producidos durante la fermentación anaerobia.
- El vaciado deberá realizarse con la periodicidad necesaria por gestor autorizado, conservándose la documentación acreditativa de la correcta gestión de las aguas residuales y comunicándose al organismo competente cualquier incidencia que pudiera producirse.

4.5. Áreas protegidas, recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.

Dentro del término municipal de Almendros se localiza parcialmente el espacio perteneciente a la Red Natura 2000 correspondiente a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000170 “Área esteparia de la Mancha Norte”, declarada para la conservación de las poblaciones de aves esteparias presentes en este ámbito.

Asimismo, la mitad meridional y parte de la zona oriental del término municipal forman parte de la zona de dispersión del águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Parte de este ámbito coincide, además, con áreas de alimentación y campeo del águila imperial ibérica (Aquila adalberti).

En relación con los recursos naturales protegidos, en el término municipal se localizan diversos Hábitats de Protección Especial, incluidos en el Anejo I de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, entre los que destacan las comunidades rupícolas no nitrófilas (HIC 8210), las galerías fluviales arbóreas o arbustivas (HIC 92A0) y las comunidades gipsófilas (HIC 1520*). Asimismo, existen formaciones forestales naturales correspondientes a encinares de Quercus ilex subsp. ballota (HIC 9340) y pinares mediterráneos mesogeanos endémicos de Pinus pinea (HIC 9540), frecuentemente asociados a otros hábitats de interés comunitario.

Entre estos recursos destaca el tramo bajo del arroyo de las Cañadilas, que alberga refugios de quirópteros y onas de nidificación de grandes rapaces planeadoras y que incluye, además, el hábitat de interés comunitario HIC 8310 “Cuevas no explotadas por turismo”. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, estos ámbitos constituyen áreas en las que debe garantizarse la conservación de especies amenazadas y de otros recursos naturales protegidos.

En atención a los valores ambientales descritos y a los criterios establecidos en el citado Reglamento de Suelo Rústico, el PDSU clasifica estos terrenos como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural (SRNUEP-N), garantizando así su adecuada protección e integración en el modelo territorial propuesto.

Respecto a la zona de dispersión del águila perdicera delimitada en el Plan de Recuperación de la especie, aprobado por el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, el Servicio de Medio Natural de Cuenca, en su informe de fecha 23 de marzo de 2023, señala que dichos terrenos no tienen la consideración de zonas sensibles ni forman parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. No obstante, recuerda que les resulta plenamente aplicable el régimen de usos, aprovechamientos y actividades establecido en el citado Plan de Recuperación, cuyas determinaciones deberán respetarse en el desarrollo del planeamiento.

Asimismo, esta Dirección General de Calidad Ambiental recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, queda prohibida la destrucción o alteración negativa de los Hábitats de Protección Especial, salvo autorización expresa del órgano competente cuando no exista otra alternativa viable y concurran las circunstancias previstas en dicha norma.

Por último, cualquier actuación derivada del desarrollo del PDSU que implique la eliminación, roturación o afección de vegetación natural, arbórea o arbustiva, deberá contar, cuando resulte exigible, con la correspondiente autorización del órgano competente en materia forestal, de conformidad con la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

4.6. Protección del dominio público pecuario.

En el término municipal de Almendros discurren las siguientes vías pecuarias:

- Vereda de los Serranos, con una anchura legal de 20 metros, según la clasificación aprobada en 1987.
- Cañada Real de Jábaga, con una anchura legal de 75,22 metros, según la clasificación aprobada en 1987.

Tanto las citadas vías pecuarias como la franja de protección adicional de cinco (5) metros de anchura a cada lado de las mismas han sido clasificadas por el PDSU como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (SRNUEP-A), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.f) del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

A este respecto, el Servicio de Medio Natural de Cuenca, en su informe de 23 de marzo de 2023, recuerda que las clasificaciones de vías pecuarias legalmente aprobadas no implican la inexistencia de otras vías pecuarias susceptibles de ser investigadas y clasificadas con posterioridad, de conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por dicho Servicio durante la tramitación del expediente, en la aplicación de las condiciones particulares y normas urbanísticas del PDSU deberá estarse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 4/2023, de 24 de febrero. En particular, cualquier actuación que pueda afectar al dominio público pecuario o a sus zonas de protección deberá contar, cuando resulte exigible, con la correspondiente autorización o informe del órgano competente en materia de vías pecuarias, de conformidad con la citada normativa.

4.7. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

De acuerdo con la documentación presentada y con los informes emitidos durante la tramitación del procedimiento, los ámbitos clasificados como Suelo Urbano de Reserva por el PDSU se sitúan fuera de la zona de policía de cauces públicos. El cauce más próximo corresponde a un arroyo tributario del arroyo de Cerro Gordo o de la Portezuela, localizado aproximadamente a 180 metros al sur del casco urbano.

El término municipal de Almendros se integra en la cuenca alta del río Cigüela (o Gigüela), que constituye el principal curso fluvial del municipio. La red hidrográfica se completa con diversos arroyos estacionales, ramblas y cauces secundarios que vierten sus aguas a dicho río.

Conforme a lo previsto en el artículo 5.1.a) del Reglamento de Suelo Rústico, el PDSU clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (SRNUEP-A) los cauces públicos y sus zonas de protección, incluyendo la zona de policía de cien (100) metros de anchura medida horizontalmente desde el cauce, de acuerdo con la legislación de aguas.

En relación con las actuaciones que puedan afectar al dominio público hidráulico, deberá estarse a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En particular, cualquier actuación que se pretenda realizar en el dominio público hidráulico o en sus zonas de protección deberá contar, cuando resulte exigible, con la correspondiente autorización del organismo de cuenca competente. Asimismo, en el desarrollo de nuevos ámbitos urbanísticos deberán incorporarse sistemas urbanos de drenaje sostenible, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 ter del citado Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Por otra parte, en el término municipal existen diversas captaciones de aguas subterráneas destinadas al abastecimiento de población, cuyos perímetros de protección y zonas de salvaguarda se encuentran recogidos en el Apéndice 5 del Anejo 8 del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2022-2027), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. En concreto, se incluyen las captaciones Batán 1, Batán 2, Batán 3, El Monte y Cerro del Espino, junto con sus respectivos perímetros de protección y zonas de salvaguarda.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.a).i) del Reglamento de Suelo Rústico y en el artículo 104 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el PDSU clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (SRNUEP-A) las captaciones destinadas al abastecimiento público, sus perímetros de protección y las correspondientes zonas de salvaguarda.

Asimismo, el Plan establece que, en aquellas captaciones destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano que no dispongan de un perímetro de protección aprobado por el organismo de cuenca, se aplicará cautelarmente una zona de protección de un (1) kilómetro de radio alrededor de las mismas, en la que regirá el régimen propio del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental, excluyéndose de dicho ámbito el suelo urbano delimitado por el propio PDSU.

Dentro de los perímetros de protección y zonas de salvaguarda podrán establecerse las limitaciones previstas en la legislación de aguas y en el correspondiente Plan Hidrológico, tanto respecto al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y autorizaciones de vertido como en relación con aquellas actividades susceptibles de afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas.

En coherencia con ello, las Normas Urbanísticas del PDSU prohíben, dentro de las zonas de protección de las captaciones de abastecimiento, la implantación de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes, tales como explotaciones mineras y extractivas, fosas sépticas, cementerios, instalaciones de gestión de residuos, almacenamiento o transporte de sustancias peligrosas, determinadas actividades agrícolas, ganaderas e industriales, así como otras actuaciones susceptibles de comprometer la calidad de las aguas subterráneas. En todo caso, resultarán de aplicación las condiciones más restrictivas establecidas para cada captación en el Apéndice 5 del Anejo 8 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

4.8. Patrimonio cultural.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.c) del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, el PDSU clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural (SRNUEP-C) los ámbitos de protección arqueológica que se localizan fuera del suelo urbano delimitado. En concreto, dicha categoría comprende los siguientes ámbitos identificados en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Almendros:

- A1. Cerro del Águila.
- A2. Rambla Zoila.
- A3. Cerro Muro.

Asimismo, en relación con la protección del patrimonio cultural y la prevención de posibles afecciones derivadas del desarrollo del Plan, deberán observarse las determinaciones establecidas en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en particular las relativas a la tutela de los bienes integrantes del patrimonio cultural, los ámbitos de protección y prevención y el régimen de intervención aplicable. A estos efectos, deberán tenerse en cuenta los elementos patrimoniales y ámbitos de protección recogidos en el Documento de Protección del Patrimonio Cultural del municipio de Almendros, remitido por la Dirección General de Cultura al Ayuntamiento con fecha 2 de noviembre de 2012 (Expediente 110362), que constituye el documento de referencia para la gestión y protección del patrimonio cultural en el ámbito del presente Plan.

4.9. Protección de infraestructuras.

El término municipal de Almendros no se encuentra afectado por la Red de Carreteras del Estado. La infraestructura estatal más próxima es la autovía A-3, situada a una distancia superior a 400 metros del límite del término municipal, por lo que sus zonas de protección no resultan de aplicación al ámbito del presente Plan.

No obstante, por el término municipal discurren las carreteras autonómicas CM-310 y CM-3011, así como las carreteras provinciales CUV-3031 y CUV-3111, cuya protección ha sido tenida en cuenta en la ordenación propuesta por el PDSU.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del Reglamento de Suelo Rústico, el PDSU clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SRNUEP-IE) los terrenos correspondientes al dominio público viario de carreteras y caminos, así como sus respectivas zonas de servidumbre, con excepción de los tramos que tienen la consideración de travesía.

Respecto de estos últimos, como sucede con la travesía de la carretera provincial CUV-3111, denominada Carretera Ermita en la cartografía catastral, los terrenos afectados deberán calificarse como Sistema General de Infraestructuras, adscribiéndose a los ámbitos correspondientes a efectos de su obtención, conservación y, en su caso, acondicionamiento por la Administración titular de la vía. Dichos sistemas generales deberán quedar correctamente definidos, tanto gráfica como normativamente, en la documentación del PDSU, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Asimismo, en dichos sistemas generales únicamente podrán autorizarse conducciones e instalaciones vinculadas a servicios de interés general dentro de la zona de servidumbre cuando no exista posibilidad técnica de situarlas fuera de la misma, de conformidad con el artículo 49.3.e) del Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.

En relación con la línea límite de edificación, en los tramos de carretera que discurren por suelo urbano consolidado podrán mantenerse las alineaciones existentes cuando estas vengan definidas por edificaciones, acerados u otros elementos consolidados. En aquellos tramos de travesía en los que no existan edificaciones, acerados, construcciones o vallados que definan dicha alineación, la línea límite de edificación deberá situarse a una distancia mínima de nueve (9) metros medida desde el eje de la carretera, de conformidad con el artículo 27.3 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre. Esta línea deberá representarse gráficamente en los planos de ordenación e incorporarse igualmente a la normativa urbanística del PDSU.

Por otra parte, el Plan clasifica igualmente como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SRNUEP-IE) las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica existentes en el término municipal, así como la conducción principal de la tubería de abastecimiento a la Llanura Manchega, que atraviesa el municipio en dirección este-noroeste.

Finalmente, de acuerdo con el informe emitido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con fecha 15 de febrero de 2021, por el término municipal de Almendros no discurre ninguna infraestructura ferroviaria, por lo que el PDSU no debe incorporar determinaciones específicas derivadas de la legislación sectorial ferroviaria.

Quinto. Determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan.

Realizado el análisis técnico del expediente y examinadas las determinaciones, medidas preventivas, correctoras y de seguimiento contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico, esta Dirección General de Calidad Ambiental considera que dichas medidas resultan, con carácter general, adecuadas para prevenir, corregir y compensar los efectos ambientales derivados del desarrollo del Plan. En consecuencia, no se estima necesario incorporar determinaciones, medidas o condiciones ambientales adicionales a las ya previstas en el Estudio Ambiental Estratégico y a las establecidas en el apartado cuarto de la presente Declaración Ambiental Estratégica.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Almendros, como órgano promotor del Plan, deberá obtener, con carácter previo a la ejecución de las actuaciones que así lo requieran, las autorizaciones, licencias, informes, concesiones y demás títulos habilitantes que resulten exigibles de conformidad con la legislación sectorial aplicable.

Asimismo, con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan, deberán incorporarse a las Normas Urbanísticas las observaciones de carácter vinculante formuladas por la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual en su informe de 2 de marzo de 2023, emitido al amparo del artículo 50.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. En particular, el PDSU deberá adecuarse a la normativa sectorial en materia de telecomunicaciones e incorporar las determinaciones relativas a las disposiciones generales y a la red de telecomunicaciones previstas en los artículos 192 y 200 de sus Normas Urbanísticas, de conformidad con las observaciones efectuadas por el citado órgano.

Sexto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación de ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la Declaración Ambiental Estratégica.

Según contempla el citado artículo 63, se establece la obligatoriedad de que el promotor remita a los órganos sustantivo y ambiental un primer informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en

el Estudio Ambiental Estratégico y las condiciones impuestas en esta Declaración Ambiental Estratégica en el plazo máximo de un mes desde la aprobación del Plan.

La entrega del primer informe de seguimiento deberá acompañarse de un programa de vigilancia ambiental actualizado que concrete la supervisión que se efectuará sobre los indicadores derivados de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en el Estudio Ambiental Estratégico y las condiciones impuestas en esta Declaración Ambiental Estratégica.

Igualmente, cada informe de seguimiento deberá incluir un listado de comprobación de las medidas del programa de vigilancia ambiental.

El programa de vigilancia ambiental y el informe de seguimiento, incluyendo el listado de comprobación, se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El segundo informe de seguimiento y los siguientes se efectuarán anualmente a partir de la aprobación de la Modificación Puntual.

Esta Dirección General de Calidad Ambiental podrá establecer periodicidades distintas para la elaboración de estos informes de seguimiento, a la vista de la homogeneidad de los mismos y según la evolución de la ordenación urbanística.

Séptimo. Conclusión final.

Esta Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, una vez emitido el documento de alcance y revisado el expediente completo remitido por el promotor, formula, a los solos efectos ambientales, esta Declaración Ambiental Estratégica.

Dado que el análisis del proceso de Evaluación Ambiental desarrollado ha sido correcto y se han integrado los aspectos especificados por la Dirección General de Calidad Ambiental, se estima que no resulta necesario incorporar nuevas determinaciones finales, sin perjuicio de las que pudieran establecerse durante la fase de seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente derivados de la aplicación del plan y de la verificación de la información contenida en el Estudio Ambiental Estratégico.

En conclusión, desde el punto de vista ambiental, no se encuentra objeción al Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almendros (expediente PLA-SC-21-0453), por lo que se formula esta Declaración Ambiental Estratégica.

Los proyectos de urbanización y resto de proyectos que desarrollan este plan pueden encontrarse incluidos en los Anexos I o II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en cuyo caso, sería necesario que se inicie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previamente a su autorización por el órgano sustantivo en los términos previstos en esta Ley. Todos los criterios, determinaciones y conclusiones establecidos en esta Declaración Ambiental Estratégica deberán ser integrados en los proyectos de desarrollo.

Octavo. Otras consideraciones.

Una vez se elabore la versión definitiva del plan, el Estudio Ambiental Estratégico deberá ser parte integrante del mismo. Igualmente, se incorporará el contenido de esta Declaración Ambiental Estratégica en la versión definitiva del plan.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde la aprobación del plan, remitirá para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución por la que se adopta o aprueba el plan, una referencia a la dirección electrónica en la que dicho órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta Declaración Ambiental Estratégica.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 28.1 de la Ley 2/2020, esta Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan en el plazo máximo de dos años desde su publicación.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://Nevia.castillalamancha.es), tal y como establece el artículo 26.3 de la Ley 2/2020.

Por último, y de acuerdo con el artículo 26.4 de la Ley 2/2020, contra la presente Declaración Ambiental Estratégica no procederá recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan.

Toledo, 25 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO